

PORTARIA Nº 8/PRES./2024 – TEXTO ORIGINAL

Dispõe sobre as regras e diretrizes para atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação, do gestor e do fiscal de contrato, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso I do caput do art. 41 e pelo inciso II do § 2º do art. 41 da Resolução nº 12, de 17 de dezembro de 2008; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO as disposições contidas nos artigos 7º a 9º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da gestão e da governança das contratações, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO a necessidade de definir as ações, regras e diretrizes para a atuação dos agentes públicos encarregados da condução dos processos de licitação e de contratação pública, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação, do gestor e do fiscal de contrato, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I – agente de contratação: pessoa designada pelo Presidente do Tribunal para tomar decisão, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, conduzir a sessão pública e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame até a homologação;

II – comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pelo Presidente do Tribunal, com a função de receber, examinar e julgar documento relativo à licitação e aos procedimentos auxiliares;

III – equipe de apoio: conjunto de agentes públicos indicados pelo Presidente do Tribunal, com a função de auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação na condução de procedimento licitatório ou auxiliares;

IV – gestor do contrato: titular da unidade administrativa responsável pelo acompanhamento do contrato ou seu substituto formalmente designado, cujas atribuições também incluem o planejamento da execução da contratação, a análise dos aspectos econômicos, das prorrogações, e a promoção de medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no instrumento de contrato; e

V – fiscal do contrato: pessoa designada pelo gestor do contrato para fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais, tendo por parâmetro os resultados previstos, e adotar providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

Art. 3º O agente público designado para o cumprimento do disposto nesta Portaria deverá preencher os seguintes requisitos:

I – ser, preferencialmente, servidor efetivo do quadro permanente de pessoal do TCEMG;

II – ter atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III – não ser cônjuge ou companheiro de licitante ou contratado habitual do TCEMG nem ter com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º Para fins do disposto no inciso III do caput, considera-se contratado habitual a pessoa física e jurídica cujo histórico recorrente de contratação com o TCEMG evidencie significativa probabilidade de novas contratações.

§ 2º A vedação de que trata o inciso III do caput incide sobre o agente público que atue em processo de contratação cujo objeto seja do mesmo ramo de atividade em que atue o licitante ou o contratado habitual com o qual haja o relacionamento.

Art. 4º Para o exercício da função, o agente de contratação, a equipe de apoio, a comissão de contratação, o gestor e o fiscal do contrato e seus substitutos deverão ser formalmente cientificados da sua designação, por meio de termo próprio.

§ 1º Caberá ao titular da Coordenadoria de Licitações e Contratos elaborar, em cada processo licitatório, antes da publicação do extrato do ato convocatório, o termo previsto no caput, com a designação do agente de contratação, dos membros da equipe de apoio e da comissão de contratação, e, concomitante à assinatura do instrumento do contrato, o termo com a designação do gestor do contrato.

§ 2º O gestor do contrato deverá elaborar, em cada caso, termo com a indicação do fiscal do contrato, observadas as disposições contratuais.

§ 3º O termo de designação assinado pelos agentes públicos deverá ser juntado aos autos do processo de contratação e disponibilizado no sítio eletrônico do TCEMG.

Art. 5º Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erro e de ocorrência de fraude na respectiva contratação.

Parágrafo único. A aplicação do princípio da segregação de funções de que trata o caput será avaliada conforme a situação fática processual, levando-se em consideração as características do caso concreto, tais como o valor e a complexidade do objeto da contratação.

Art. 6º O agente de contratação, a equipe de apoio, a comissão de contratação, o gestor e o fiscal de contrato contarão com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do TCEMG para o desempenho de suas funções.

§ 1º O órgão de assessoramento jurídico poderá ser demandado para elaborar estudos ou pareceres e para orientar os agentes públicos indicados no caput em caso de dúvida decorrente do desempenho de suas funções.

§ 2º A solicitação de auxílio deverá indicar, de forma clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida, e será encaminhada ao órgão de assessoramento jurídico por intermédio da Superintendência de Gestão e Finanças ou da Diretoria-Geral.

Art. 7º O agente público designado para atuar na área de licitações e contratos e o terceiro que auxilie a condução da contratação, na qualidade de integrante de equipe de apoio, de profissional especializado ou de funcionário ou representante de pessoa jurídica que preste assessoria técnica, deverão observar as vedações previstas no art. 9º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO II

DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO

Art. 8º O agente de contratação e os membros da equipe de apoio serão designados para atuação nas licitações do TCEMG, em caráter permanente ou especial.

§ 1º O agente de contratação será escolhido dentre os servidores efetivos do quadro permanente de pessoal do TCEMG.

§ 2º A equipe de apoio será composta, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro permanente de pessoal do TCEMG, admitida a indicação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão ou de empregado terceirizado.

§ 3º O agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação na licitação que envolva bens ou serviços especiais.

§ 4º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Art. 9º Caberá ao agente de contratação, em especial:

I – tomar decisão em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, podendo demandar das respectivas unidades o saneamento da fase preparatória, caso necessário;

II – receber, examinar e decidir impugnação e pedido de esclarecimento ao edital e aos seus anexos, facultada a requisição de subsídios formais aos responsáveis pela elaboração de tais documentos;

III – conduzir e coordenar a sessão pública da licitação;

IV – verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital, com o auxílio da unidade demandante;

V – verificar e julgar as condições de habilitação;

VI – sanear erro ou falha que não altere a substância das propostas e dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII – negociar, quando for o caso, melhores condições com o detentor da melhor proposta;

VIII – indicar o vencedor do certame;

IX – conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

X – receber recurso, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar sua decisão, encaminhá-lo ao Presidente do Tribunal; e

XI – encaminhar o processo devidamente instruído, depois de encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, para o Presidente do Tribunal para adjudicação e homologação.

Parágrafo único. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 10. É vedado ao agente de contratação, no âmbito de processo em que for designado, atuar simultaneamente em funções que apresentem risco ao princípio da segregação de funções, como, dentre outras:

I – elaborar documento da fase preparatória ou se responsabilizar por ele, em especial:

a) estudo técnico preliminar;

b) termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo;

c) orçamento estimado;

II – declarar a disponibilidade orçamentária e financeira;

III – atribuir nota a quesito de natureza qualitativa no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, nos termos do inciso II do art. 37 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

IV – autorizar a abertura do processo licitatório;

V – adjudicar o objeto e homologar a licitação; e

VI – acompanhar ou fiscalizar a execução do contrato, se houver.

§ 1º A vedação de que trata o caput não impede que o agente de contratação preste apoio técnico e forneça informação relevante ao desenvolvimento da fase preparatória da licitação.

§ 2º Excepcionalmente e mediante justificativa, o agente de contratação poderá participar da elaboração do edital.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 11. Os membros da comissão de contratação e seus respectivos substitutos serão designados para atuação nas licitações do TCEMG, em caráter permanente ou especial.

§ 1º A comissão de que trata o caput será formada por, no mínimo, três membros, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente de pessoal do TCEMG, e será presidida por um deles, admitida a contratação de profissional para assessoramento técnico da comissão.

§ 2º O presidente da comissão de contratação deverá ser ocupante de cargo de provimento efetivo pertencente ao quadro permanente de pessoal do TCEMG.

§ 3º Na licitação na modalidade diálogo competitivo, de que dispõe o inciso II do caput do art. 13 desta Portaria, a comissão será composta por, no mínimo, três membros que sejam servidores efetivos pertencentes ao quadro permanente de pessoal do TCEMG, admitida a contratação de profissional para assessoramento técnico da comissão.

Art. 12. A sociedade empresária ou o profissional especializado contratado para o assessoramento técnico da comissão assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva dos membros da comissão de contratação.

Parágrafo único. A contratação de terceiro não eximirá de responsabilidade os membros da comissão de contratação, nos limites das informações recebidas do contratado.

Art. 13. Caberá à comissão de contratação:

I – substituir o agente de contratação, observado o disposto nos artigos 9º e 10, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais;

II – conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo; e

III – receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observados os requisitos estabelecidos em ato normativo próprio.

Parágrafo único. A comissão de contratação poderá ser substituída por agente de contratação na condução dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos casos em que a licitação envolver a contratação de bens ou serviços comuns.

Art. 14. Os membros da comissão de contratação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

CAPÍTULO IV

DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

Art. 15. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, assegurada a distinção das atividades e o não comprometimento do desempenho das ações relacionadas à gestão do contrato.

Art. 16. O fiscal do contrato deve ser escolhido, preferencialmente, dentre os servidores efetivos do quadro permanente de pessoal do TCEMG, admitida a indicação de servidor ocupante de cargo de provimento em comissão ou, excepcionalmente e mediante justificativa, empregado terceirizado, desde que o agente não tenha vínculo com a contratada.

Parágrafo único. O gestor do contrato poderá designar, em ato motivado, mais de um fiscal para o contrato e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles.

Art. 17. Compete ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I – orientar o fiscal do contrato no desempenho de suas atribuições;

II – acompanhar o registro realizado pelo fiscal do contrato ou terceiro contratado de ocorrência relacionada à execução do contrato e de medida adotada, e informar à Superintendência de Gestão e Finanças fato que ultrapassar a sua competência;

III – acompanhar, mensalmente, a manutenção das condições de habilitação do contratado, registrar problema que obste a continuidade do contrato e adotar as medidas cabíveis para a devida apuração do fato;

IV – coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais;

V – coordenar os atos preparatórios relativos à instrução processual e ao envio da documentação pertinente à unidade responsável pela formalização da celebração de aditivo, prorrogação, reajuste ou rescisão contratual;

VI – realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

VII – elaborar o relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

VIII – tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

IX – negociar com a contratada, sempre que necessário, nos casos de prorrogação da vigência contratual ou de interesse do TCEMG;

X – sugerir eventual alteração quantitativa e/ou qualitativa do objeto contrato, mediante apresentação de justificativa técnica elaborada em conjunto com o fiscal do contrato;

XI – registrar a especificação de empenho, logo depois da publicação do instrumento contratual, e também reforço de empenho, conforme o caso;

XII – acompanhar a execução financeira do contrato por meio do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD);

XIII – controlar, mensalmente, o saldo a executar de contrato no SIAD, adotando providência necessária para sanar eventual pendência;

XIV – verificar, com o apoio da Coordenadoria de Licitações e Contratos, a prestação da garantia prevista no contrato, realizando o controle de seu valor e vigência ao longo da execução contratual; e

XV – notificar formalmente a contratada por eventual descumprimento contratual.

Art. 18. Compete ao fiscal do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I – prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências;

II – anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

III – emitir comunicado para a correção de rotina ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção;

IV – informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

V – comunicar imediatamente ao gestor do contrato qualquer ocorrência que possa inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas;

VI fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para o TCEMG;

VII comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual;

VIII realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências contratuais; e

IX emitir atestado de inspeção dos serviços prestados conforme previsão contratual.

Parágrafo único. Em se tratando de compras, o fiscal do contrato deverá realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, preferencialmente, de forma concomitante à entrega dos materiais pela contratada à Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio ou, na sua impossibilidade, em até dois dias úteis.

Art. 19. É facultada a contratação de terceiro para assistir ou subsidiar o gestor e o fiscal em suas atividades de fiscalização, observando-se as seguintes regras:

I – a sociedade empresária ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de gestor ou fiscal de contrato; e

II – a contratação de terceiro não eximirá de responsabilidade o gestor e o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do contratado.

Art. 20. O gestor e o fiscal do contrato deverão conferir os aspectos operacionais e verificar se os tributos incidentes estão devidamente especificados nas notas fiscais e faturas no momento do respectivo ateste, conforme orientações fornecidas pela Diretoria de Finanças.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o gestor e o fiscal do contrato deverão, dentre outros:

I – confrontar os preços, quantidades e marcas, quando for o caso, constantes da nota fiscal com os estabelecidos no termo de referência ou projeto básico e no instrumento contratual; e

II – receber e conferir os documentos fiscais no que tange aos valores informados, período dos serviços prestados, objeto da contratação e dados bancários.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo Presidente do Tribunal.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.